

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2530
ห้ามหุ้นส่วนจำกัดทวิคูณ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 201

ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา 9 นาฬิกา และรอโจทก์อยู่จนถึงเวลา 9.35 นาฬิกา โจทก์และพยานโจทก์ก็ยังไม่มาศาลโดยมิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ การที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีจึงมิได้เป็นการเข้าใจผิด เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสองบัญญัติว่าเมื่อโจทก์ไม่มาศาลโดยมิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ไม่ว่าจะเป็นประการใด ถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา เมื่อจำเลยมิได้ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป การที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความจึงมิได้ดำเนินการกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ผิดระเบียบ ที่ศาลยกคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีโดยไม่ไต่สวนคำร้องขอไปแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลย
ที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลภาษีอากรกลางนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา ถึงวันนัด ศาลภาษีอากรกลางได้ขอโจทก์อยู่จนถึงเวลา ๙.๓๕ นาฬิกา โจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี ศาลภาษีอากรกลางจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดี โจทก์ยื่นคำร้องในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา อ้างว่าเข้าใจเวลานัดผิดไป โจทก์มิได้ตั้งใจ ขาดนัดขอให้พิจารณาใหม่ ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขอให้พิจารณาใหม่ จึงสั่งยกคำร้องโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ อ้างว่าโจทก์มิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา ศาลเข้าใจผิดว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุจะทำให้การไต่สวนหรือเพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลภาษีอากรกลางสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้นเป็นเพราะศาลภาษีอากรกลางเข้าใจผิดว่าเป็น การขาดนัดโดยจงใจ จึงเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบสมควรที่จะไต่สวนคำร้องของโจทก์และมีคำสั่งเพิกถอนเสีย ศาลฎีกาเห็นว่าศาลภาษีอากรกลางหาได้เข้าใจผิดอย่างใดไม่ กล่าวคือ การที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้น ก็เพราะว่าโจทก์ได้ทราบนัดแล้วไม่มาศาลในวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ โดยมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตาม ถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ วรรค ๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อจำเลยมิได้ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลภาษีอากรกลางย่อมต้องสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๑ ศาลฎีกาอาจมีได้ดำเนินการพิจารณา
อย่างใดที่ผิดระเบียบ จึงไม่จำเป็นต้องได้สวนคำร้องของโจทก์เพราะไม่มีการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบอย่างใดที่จะต้องเพิกถอน คำสั่งของศาลฎีกาอาจตกลงชอบ
แล้ว

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลฎีกาอาจตกลง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ